

**RESOLUCIÓN FINAL N° 2136-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JOSE LUIS CÓRDOVA PARRA
(EL SEÑOR CÓRDOVA)
DENUNCIADO : BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 22 de julio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 3 de junio de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), toda vez que, habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2846 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) el denunciado le envió una carta y lo llamó para informarle sobre el proceso de exoneración de membresía anual de las tarjetas; y, (ii) nunca estuvo en el lugar donde se realizó la operación:

Fecha	Detalle	Importe S/
29/03/2026	KS*APUESTA TOTAL	2 450,00

2. El 15 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada por el señor Córdova fue realizada de manera virtual (vía internet) a través de un comercio electrónico, para lo cual se ingresaron válidamente los datos sensibles de la tarjeta;
 - (ii) el primer factor de autenticación se cumplió digitando correctamente los datos sensibles asociados a la tarjeta de crédito del denunciante, tales como el número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de verificación (CVV);
 - (iii) el segundo factor de autenticación consistió en la generación y validación de una clave dinámica (OTP), enviada al número de teléfono y al correo electrónico que el denunciante registró en su "Solicitud de Tarjeta de Crédito";
 - (iv) cumplió con la implementación del mecanismo de seguridad de hombre en el medio, pues su reporte acredita que la operación fue sometida al protocolo de seguridad *3D Secure*;
 - (v) notificó los datos de la operación cuestionada al correo electrónico y al teléfono celular del señor Córdova;
 - (vi) no le es posible prever el carácter fraudulento de una primera compra en el día, más aún cuando se realizó cumplimiento con su proceso de autenticación;
 - (vii) la tarjeta de crédito del denunciante se encontraba activa, registrando un bloqueo preventivo a las 09:24:59 horas del 29 de marzo de 2026 y el bloqueo definitivo a

las 10:50 horas; adicionalmente, se encontraba habilitada para compras por internet; y,

- (viii) el señor Córdova reconoció haber brindado su información personal a terceras personas, por lo que, se ha producido la ruptura del nexo causal; además, más allá de lo alegado por el denunciante, su personal no se encuentra autorizado para realizar ese tipo de requerimientos y, en su página web, advierte sobre prácticas fraudulentas.

II. ANÁLISIS

3. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores¹. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos².
4. De acuerdo con el artículo 18° del Código³ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
5. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁴ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
6. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso

¹ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁵.

7. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)⁶ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.
8. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo⁷. Asimismo, el numeral 7.4⁸ de la referida norma establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3

5

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

6

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

7

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios**

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

(...)

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad

(...)

8

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios**

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenización.

9. En el presente caso, el señor Córdova denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2846, la cual no reconoce, por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
29/03/2026	KS*APUESTA TOTAL	2 450,00

10. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha verificado que la operación denunciada fue cargada en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2846 del denunciante, tal como se señaló en la Resolución N° 1; no obstante, la operación se realizó con la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-5440, plástico vigente al momento de la autorización; por lo que, para efectos del análisis se tomará en cuenta la numeración de esta última.
11. En sus descargos, el Banco señaló que la operación cuestionada se realizó válidamente con el ingreso de los datos confidenciales de su tarjeta (número de tarjeta y código CVV), tal como se aprecia a continuación:

Reporte SIA

Imagen N°1: Reporte SIA

Tarjeta de crédito del señor Córdova
5254-****-****-5440

Fecha / Operación
29/03/2026
14:24:54

Fecha:
29/03/2026
Hora:
09:24:54

Autorización
471770

Validación CVV:
VALIDACIÓN
TARJETA OK

Elemento SIA 010201
Entidad: 2839
Adquiriente SIA 4328
Adquiriente Externa 25453
Emisor 1

Datos Operación
N° Operación Recuperación 508814124379
N° Operación Dispositivo 5254-****-****-5440
Operación SIA VENTA(1)
Importe Operación 2,450.00
Importe Divisa 2,450.00
Comercio 594000005504 -
Resolución SIA APROBADA(1)
Identif. SIA Tipo Mensaje 1100
Identif. Tipo Mensaje 0100
Fecha-Hora Entrada al Sistema 29/03/2026 09:24:55:225
Fecha-Hora Envío al Resolutor 29/03/2026 09:24:55:100

Fecha/hora Operación 29/03/2026 14:24:54:000
Time Stamp de Grabación 29/03/2026 09:24:55:235
Código Terminal 59400000
Operación Elemento 903080
Moneda Operación PEN(504)
Divisa PEN(504)
Tipo Disposición CR(EXT)(C)
Código Actividad 9995
Descripción Identificador SIA PETICION

Resto Datos
Código Autorización 471770
Inf. Autorización Operación AUTORIZADA(1)
Tipo Terminal INTERNET(5)
Elemento Resolutor 010002
N° Sesión elemento destino 2535
Último N° Operación Protocolo 124379
Datos Generales Módulos
C/S 0401 2835A 2026-05-
2500_21_10010101A320000000000000
00000000000000000000000000000000
M S S O

Estado Operación OP-AUTORE(1)
Presencia Cliente AUT_30-SECC(3)
Cód. Resol. Elemento APROBADA(00)
Código Canal MT-RNA
Datos BANKNET MCS02LNS
N° OP. Resolutor 01000228378401110471770

Fecha y hora de ingreso al sistema
29/03/26
09:24:55

Validaciones Seguridad
Validación CVV VALIDACIÓN TARJETA OK
Validación PIN SIN VALIDACIÓN
Validación Chip SIN VALIDACIÓN

Reporte Consulta de Autorizaciones

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1768-2026/PS2

Tarjeta de crédito del señor Cordova 5254 **** 5440

Autorización: 471770
Fecha: 29/03/2026
Hora: 09:24:54

Importe: S/ 2,450.00

Lugar del comercio

Importe

Reporte de autenticación

MÉTODO DE AUTENTICACIÓN DISPONIBLE

☒ OTP

☒ SMS +51 970 365

☒ E-MAIL corda@gmail.com

☐ OOB

☐ SMS +51 970 365

☐ Biometric

Banco Ripley

Consultas / Consultas de Autenticación

Consultas de Autenticación

Fecha de inicio Fecha de fin En días Número de tarjeta Limpiar Filtros

Descarga máxima de 8000 autenticaciones

NÚMERO DE TARJETA	COMERCIO	MONEDA	IMPORTE	RESULTADO	ESTADO DE LA TARJETA	FECHA Y HORA DE REGISTRO
525455****5440	APUESTA TOTAL	Nuevo Sol	S/ 2450.00	Autenticación Exitosa	Afiliado	29/03/2026 9:24:52

Banco Ripley		Español
Consultas		
Consultas de Autenticación	INFORMACIÓN DE LA AUTENTICACIÓN	
Consultas de Operación	Número de tarjeta	525435*****5440
Adm. Tarjetas	Comercio	APUESTA TOTAL
Estadísticas	Código de comercio	60400000504
	Moneda	Nuevo Sol
	Monto	S/2450.00
	RBA	RBA Aligned
	Score RBA	1000
	Método de autenticación configurado	OTP Email
	Método de autenticación usado	OTP
	Tipo de autenticación	Con fricción
Consultas		
Consultas de Autenticación	Código de resultado 3DS (TransStatus)	Y
Consultas de Operación	Versión	2.2.0
Adm. Tarjetas	Fecha y hora de registro (Inicio)	
Estadísticas	Transacción desacoplada	No
	Tiempo límite de autenticación	
	Fecha y hora de autenticación (Fin)	29/03/2026 09:24:50
	Resultado de autenticación	Autenticación Exitosa
	TransStatusReason	
	Descripción	
	ECI	02
	Valor de autenticación	xgS8uzPWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Consultas		
Consultas de Autenticación	Lista Blanca	E
Consultas de Operación	Estado de tarjeta	Afiliado
Adm. Tarjetas	Fecha y hora de registro	29/03/2026 9:24:19
Estadísticas	Canal de compra	Web

12. Del material probatorio antes indicado, se aprecian los siguientes datos:

Fecha y hora de operación	29/03/2026 – 09:24:54 horas
Tarjeta N°	5254-****-****-5440
Importe	S/ 2 450,00
Resolución SIA	APROBADA
Código de autorización	471770
Descripción	APUESTA TOTAL
Validación CVV	Validación Tarjeta OK
Método de Autenticación	OTP
Resultado	Autenticación Exitosa

13. Es preciso señalar que, según lo ha expuesto este órgano resolutorio en resoluciones anteriores⁹, el código de autorización de la operación se genera como consecuencia del proceso de verificación que se lleva a cabo con el fin de contrastar la información ingresada en la plataforma virtual del comercio con la que administra la entidad financiera. Para que la transacción se valide y se genere dicho código, es necesario que se ingresen los datos de la tarjeta correctamente (tales como el número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código CVV ubicado en la parte posterior de la tarjeta)¹⁰.

⁹ Resolución N° 0321-2019/PS2, de fecha 6 de marzo de 2019.

¹⁰ Ver Resolución Final N° 0739-2018/CC1.

14. Ahora bien, la información registrada en los referidos medios probatorios confirma que la operación de S/ 2 450,00 se efectuó con los datos de la tarjeta del denunciante (número de la tarjeta y código CVV¹¹, que se encuentra impreso al reverso del plástico) y siguió un proceso de validación, motivo por el cual se generó el código de autorización **“471770”**; caso contrario, esta no hubiera sido procesada ni validada por los sistemas de seguridad correspondientes.
15. Asimismo, el Banco señaló que para autorizar la operación se requirió el ingreso de una clave OTP enviada al teléfono celular y correo electrónico del denunciante. Su debida validación se corrobora con la glosa “Autenticación Exitosa”.
16. En esa medida, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta no presente**, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se observa lo siguiente:
- (i) **Primer factor:** En el presente caso, se verifica el ingreso de los datos de la tarjeta de crédito del denunciante, lo que quedó acreditado con el “Reporte SIA”.
 - (ii) **Segundo factor:** En el presente caso, ha quedado acreditado que en la realización del consumo se generó y autenticó el código OTP, lo antes descrito ha quedado probado con el “Reporte de autenticación”.
17. De otro lado, conforme fue señalado en el punto 8, el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3 del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenización.
18. Al respecto, el Banco señaló que cumplió con la implementación del mecanismo de seguridad de hombre en el medio, pues su reporte acredita que la operación fue sometida al protocolo de seguridad *3D Secure*, el cual constituye un protocolo internacional de autenticación reforzada diseñado para operaciones electrónicas con tarjetas, el cual tiene por finalidad añadir una capa adicional de validación entre el comercio, el banco emisor y el titular de la tarjeta, asegurando que la persona que autoriza la operación sea efectivamente el titular legítimo. Asimismo, señaló que, el referido protocolo puede ser verificado en el reporte del Sistema de Información de Autorizaciones (SIA). Tal como se aprecia a continuación:

[Ver imagen en la siguiente página]

¹¹ El código CVV o CVC es uno de tres o cuatro números que se encuentra en el reverso de las tarjetas de crédito y se utiliza como un método de seguridad en compras por Internet.

Operaciones Vistas Master Internacional			
Clave SIA:			
Elemento SIA	010201	N° Sesión SIA	2836 Últ. N° Ope SIA 234252
Entidades:			
Adquirente SIA	AJEN	Adquirente Externa	26453 Emissora 0001
Datos Operación			
N° Operación Recuperación	608014124379	Fecha/Hora Operación	29/03/2026 14:24:54:009
Pan Tarjeta	525435*****540	Time Stamp de Grabación	29/03/2026 09:24:55:223
Fecha/hora Operación Dispositivo	29/03/2026 09:24:54	Código Terminal	50400000
Operación SIA	VENTA(1)	Operación Elemento	303000
Importe Operación	2,450.00	Moneda Operación	PEN(604)
Importe Divisa	2,450.00	Divisa	PEN(604)
Comercio	6040000005504 -	Tipo Disposición	CREDITO(C)
Resolución SIA	APROBADA(1)	Código Actividad	7995
Identif. SIA Tipo Mensaje	1100	Descripción Identificador SIA	PETICION
Identif. Tipo Mensaje	0100		
Fecha/Hora Entrada al Sistema	29/03/2026 09:24:55:225	Fecha/Hora Salida del Sistema	29/03/2026 09:24:55:438
Fecha/Hora Envío al Resolutor	29/03/2026 09:24:55:300	Fecha/Hora Respuesta Resolutor	29/03/2026 09:24:55:428
Rastro Datos			
Código Autorización	471770	Estado Operación	OP-AUTORE(01)
Ind. Autcrizacón Operación	AUTORIZAC(A)	Presencia Cliente	AUT 3D-SEC(3)
Tipo Terminal	INTERNET(S)	Cód. Resol. Elemento	APROBADA(0C)
Elemento Resolutor	010002	Código Canal	MT-E3H4
N° Sesión elemento destino	2636	Datos BANKNET	MCSOL3IN9
Último N° Operación Protocolo	124379	N° OP. Resolutor	010002283784901104713770
Datos Elementos Módulos	CVS401_283SA_2026-03- 2500 21:3301010101000000000000 0000000000000000000000 0000000000000000000000 N = 1-0		
Validaciones Seguridad			
Validación CVV	VALIDACION TARJETA OK	Validación PIN	SIN VALIDACION
		Validación Chip	SIN VALIDACION

19. En ese sentido, el Banco acreditó el control de ataques de hombre en el medio requerido en operaciones con tarjeta no presente.
20. Asimismo, se debe precisar que si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹², establece, además de los factores de autenticación, que se acredite la notificación de los datos de la operación al usuario; **debe tenerse en cuenta que este requisito no está expresamente comprendido en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.**
21. En efecto, aun cuando el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.2 que estos factores corresponderán a la representación física o digital de la tarjeta y al ingreso de un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, y, además, en el numeral 7.4 precisa que en el caso de las operaciones con tarjeta no presente, se debe contar con un control de ataques de hombre en el medio, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, en el caso de **operaciones con tarjeta no presente solo se verificarán los dos factores de autenticación y el control de ataques de hombre en el medio.**

12

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones. Para lo cual se requiere:

a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.

b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.

c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

22. En consecuencia, en la medida que el Banco acreditó que cumplió con todo el circuito de autenticación exigido por la norma previsto para operaciones con tarjeta no presente, no corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
23. Por otro lado, el Banco presentó el reporte “Detalle de la Operación”, en el que se aprecia que la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-5440 fue bloqueada preventivamente el 29 de marzo de 2026 a las 09:24:59 horas y el bloqueo definitivo se realizó el mismo día a las 10:50:15 horas, es decir, de manera posterior a la realización de la operación cuestionada, lo cual demuestra el estado activo de la tarjeta:

Bloqueo preventivo

Detalle de la Operación			
Constancia	N° de Tarjeta	N° de Cuenta	Tipo de Cliente
BT0000000000631497	525435****5440	000006644594	TITULAR
Producto	Nombre de Tarjeta		
MC SILVER ESTANDAR	CORDOVA PARRA JOSE LUIS		
Estado	Motivo Operación		
Bloqueo de Tarjeta	15 - TEMPORAL MONITOR		
Fecha de Operación	DNI Usuario	Canal	Sucursal
29/03/2026 09:24:59 a. m.			
Observaciones			
BLOQUEO			
Cerrar			

Bloqueo definitivo

Detalle de la Operación			
Constancia	N° de Tarjeta	N° de Cuenta	Tipo de Cliente
BT00000000000631569	525435****5440	000006644594	TITULAR
Producto	Nombre de Tarjeta		
MC SILVER ESTANDAR	CORDOVA PARRA JOSE LUIS		
Estado	Motivo Operación		
Bloqueo de Tarjeta	04 - FRAUDE		
Fecha de Operación	DNI Usuario	Canal	Sucursal
29/03/2026 10:50:15 a. m.	43027908	ONB	Banco Ripley S.A.

24. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

25. El señor Córdova desconoce la validez de la operación denunciada pues, previamente a su realización, el Banco le envió una carta y lo llamó para informarle sobre el proceso de exoneración de membresía anual de las tarjetas.
26. A continuación, se cita lo indicado por el señor Córdova en su escrito de denuncia y se muestran los medios probatorios aportados por el denunciante:
- a) El escrito de denuncia, a través del cual el señor Córdova relató con mayor detalle los hechos:

- EL DIAS ANTERIORES RECIBI UNA CARTA DIFIDIDA A MI PERSONA PONDE EL BANCO RIPLEY HASE MENSION, QUE PCHO BANCO NO COBRARA LA MEMBRECIA ANUA A LOS CLIENTES, LO CUAL ME ENVIARON UNA CARTA. DICHO BANCO

- PCHO BANCO DEVOLVERA LA MEMBRECIA A LOS USUARIOS X LO CUAL ME LLAMARON SUS TRABAJADORES DE RIPLEY

- EL DOMINGO 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LA 930 DE LA MAÑANA MELLAMARON EL NUMERO 016115757 DEL BANCO RIPLEY UNO DE SUS TRABAJADORES DICHIENDO QUE EL BANCO RIPLEY ESTA EXONERANDO LA MEMBRECIA ANUAL DE LAS TARJETAS Y QUE SERA REPLAZADO X UNA NUEVA TARJETA SIN MEMBRECIAS, LO CUAL LOS SEÑORES TENJAN TODA MI INFORMACION DE MI PERSONA HASTA LA LÍMITE DE CREDITO DE LA TARJETA

LO CUAL EL SEÑOR TRABAJADOR DE DICO QUE EL BANCO ESTA CAMBIANDO NUEVAS TARJETAS SIN MEMBRESIAL Y MEDIO DAME TODO LOS DATOS DE TU PERSONA LO CUAL YO DI AL BANCO QUE LLAMO.

- b) La Hoja de Reclamación N° F001966221 de fecha 29 de marzo de 2026, mediante la cual el señor Córdova puso en conocimiento del Banco la entrega de su información a un tercero, solicitó una investigación y desconoció la operación denunciada:

DETALLE / USUARIO INDICA:

CLIENTE EL DIA DE HOY 29/03 RECIBE UNA LLAMADA DEL NUMERO 01 611 5757, EL CUAL LE INDICAN QUE ES TRABAJADOR DEL BANCO RIPLEY Y QUE DIAS ANTERIORES LE MANDARON UNA CARTA INDICANDO QUE LA TARJETA QUE TIENE ACTUALMENTE SERIA CAMBIADA A UNA SIN COBRO DE MEMBRESIA Y QUE DICHA TARJETA SERA FREE Y QUE LE IBAN A DEVOLVER 248 SOLES AL CLIENTE POR LOS AÑOS QUE PAGO LA MEMBRESIA, CLIENTE INDICA QUE EL TRABAJADOR DE RIPLEY LE DIJO QUE LA LLAMADA ESTA SIENDO GRABADA Y ESTA LLAMANDO A TODOS LOS CLIENTES, LUEGO LE PIDEN LOS DATOS DE SU TARJETA PARA REALIZAR LA OPERACION, SEGUIDAMENTE CLIENTE INGRESA A SU APP Y VE UN MOVIMIENTO DE (P) COMPRA EN REVOLVENTE KS*APUESTA TOTA 2,450.00, CLIENTE NUNCA REALIZO MOVIMIENTOS DE APUESTA TOTAL, CLIENTE LLAMO VARIAS VECES POR TELEFONO PARA REALIZAR RECLAMO Y BLOQUEO INMEDIATO DE SU TARJETA, NO OBTENIA RESPUESTAS, SE ACERCA A BANCO, CLIENTE PRESENTARA PRUEBAS SOBRE LA LLAMADA DEL MISMO NUMERO DEL BANCO, CLIENTE NO RECONOCE EL CONSUMO, CLIENTE NUNCA HA JUGADO APUESTA TOTAL, CLIENTE SOLICITA LA INFORMACION DE LA COMPRA, TIENDA, LUGAR, NOMBRES, TODOS LOS DATOS SOBRE LA COMPRA

MONTO S/ : 2450

PEDIDO:

CLIENTE PIDE ANULACION DE COMPRA (P) COMPRA EN REVOLVENTE KS*APUESTA TOTA 2,450.00

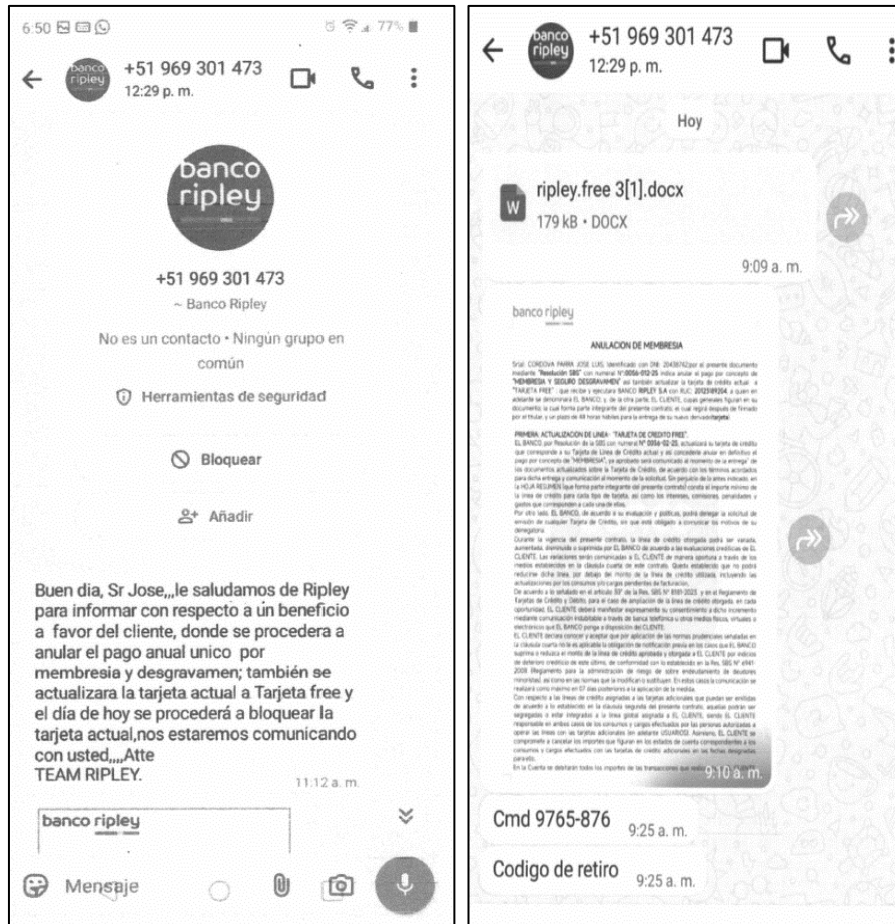
- c) La Denuncia Policial presentada el 29 de marzo de 2026 ante la Comisaría PNP Vitarte, en la cual el señor Córdova declaró haber recibido una llamada desde el número oficial del Banco, mediante la cual se le ofrecieron promociones para su tarjeta, lo que motivó que brindara sus datos personales:

CONTENIDO

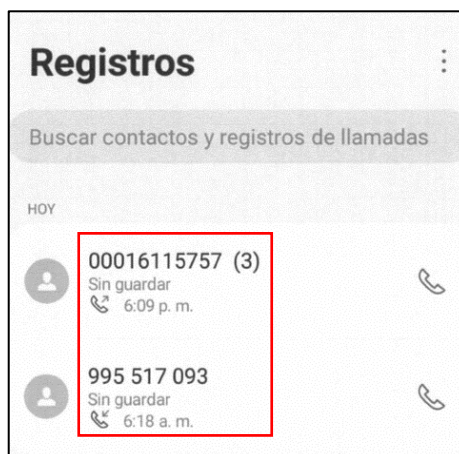
* [REDACTED]

MANIFESTANDO HABER SIDO VICTIMA DE FRAUDE DE 2450 SOLES POR PARTE DEL BANCO RIPLEY, HECHO OCURRIDO EN CIRCUNSTANCIAS QUE RECIBIO LLAMADAS DEL NUMERO 000 6115757 DE SUSPUESTOS TRABAJADORES DEL BANCO RIPLEY ANUNCIANDOLE OFERTAS SOBRE SU TARJETA LA MISMO QUE EL DENUNCIANTE BRINDO SUS DATOS PERSONALES, TODO HECHO SUCEDIO EL DIA 29MAR2026 A 09:00 HORAS APROX, LOGRANDO ASI ESTAS PERSONAS HACER TRANSACCIONES AL APP APUESTA TOTAL EL MONTE DE 2450 SOLES, LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

- d) Las capturas de pantalla del mensaje enviado vía *WhatsApp* por un tercero al señor Córdova, en el cual se le informaba sobre un falso beneficio de exoneración de membresía de su tarjeta de crédito:

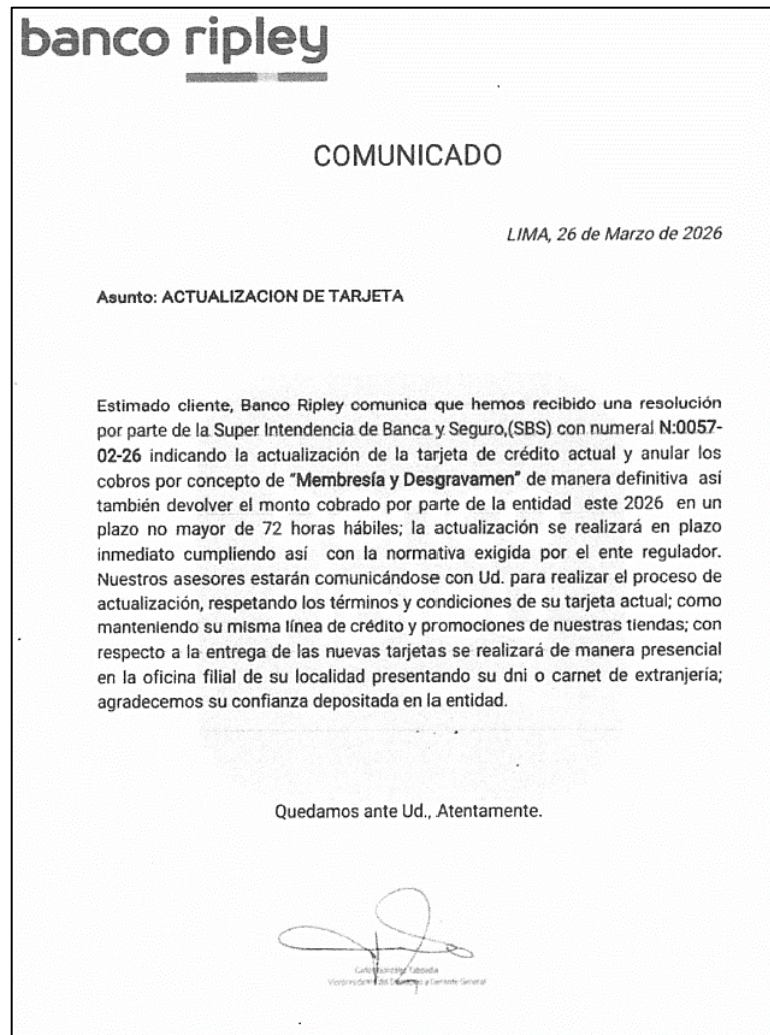
**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1768-2026/PS2**

- e) El registro de llamadas del denunciante, donde consta que el señor Córdova recibió comunicaciones desde el número 998 517 093, a través del cual un tercero le informó previamente sobre el supuesto beneficio de exoneración de membresía; asimismo, se evidencia el registro de comunicación con el número (01) 611 5757;



- f) El documento denominado “Comunicado”, de fecha 26 de marzo de 2026, mediante el cual se informa a los clientes del Banco sobre la supuesta exoneración de membresía y desgravamen, indicando que sus asesores se comunicarían para el proceso de actualización de la tarjeta. Asimismo, el documento denominado “Anulación de membresía”, el cual contemplaría dicha actualización de beneficios; cabe precisar que ambos documentos le fueron entregados al denunciante a través de *WhatsApp*:

“Comunicado”



“Anulación de Membresía”

[Ver imagen en la siguiente página]

banco ripley**ANULACION DE MEMBRESIA**

Sr(a): CORDOVA PARRA JOSE LUIS; Identificado con DNI: [REDACTED] por el presente documento mediante "Resolución SBS" con numeral N°:0056-012-25 indica anular el pago por concepto de "MEMBRESIA Y SEGURO DESGRAVAMEN" así también actualizar la tarjeta de crédito actual a "TARJETA FREE"; que recibe y ejecutará BANCO RIPLEY S.A con RUC: 20123189204, a quien en adelante se denominará EL BANCO; y, de la otra parte, EL CLIENTE, cuyas generales figuran en su documento; la cual forma parte integrante del presente contrato; el cual registrá después de firmado por el titular, y un plazo de 48 horas hábiles para la entrega de su nuevo derivado(tarjeta).

PRIMERA: ACTUALIZACION DE LINEA- "TARJETA DE CREDITO FREE".

EL BANCO, por Resolución de la SBS con numeral N° 0056-02-25, actualizará su tarjeta de crédito que corresponde a su Tarjeta de Línea de Crédito actual y así concederle anular en definitivo el pago por concepto de "MEMBRESIA", ya aprobado será comunicado al momento de la entrega de los documentos actualizados sobre la Tarjeta de Crédito, de acuerdo con los términos acordados para dicha entrega y comunicación al momento de la solicitud. Sin perjuicio de lo antes indicado, en la HOJA RESUMEN (que forma parte integrante del presente contrato) consta el importe mínimo de la línea de crédito para cada tipo de tarjeta, así como los intereses, comisiones, penalidades y gastos que corresponden a cada una de ellas.

Por otro lado, EL BANCO, de acuerdo a su evaluación y políticas, podrá denegar la solicitud de emisión de cualquier Tarjeta de Crédito, sin que esté obligado a comunicar los motivos de su denegatoria.

Durante la vigencia del presente contrato, la línea de crédito otorgada podrá ser variada, aumentada, disminuida o suprimida por EL BANCO de acuerdo a las evaluaciones crediticias de EL CLIENTE. Las variaciones serán comunicadas a EL CLIENTE de manera oportuna a través de los medios establecidos en la cláusula cuarta de este contrato. Queda establecido que no podrá reducirse dicha línea, por debajo del monto de la línea de crédito utilizada, incluyendo las actualizaciones por los consumos y/o cargos pendientes de facturación.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 30° de la Res. SBS N° 8181-2023 y en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, para el caso de ampliación de la línea de crédito otorgada, en cada oportunidad, EL CLIENTE deberá manifestar expresamente su consentimiento a dicho incremento mediante comunicación indubitable a través de banca telefónica u otros medios físicos, virtuales o electrónicos que EL BANCO ponga a disposición del CLIENTE.

EL CLIENTE declara conocer y aceptar que por aplicación de las normas prudenciales señaladas en la cláusula cuarta no le es aplicable la obligación de notificación previa en los casos que EL BANCO suprima o reduzca el monto de la línea de crédito aprobada y otorgada a EL CLIENTE por indicios de deterioro crediticio de este último, de conformidad con lo establecido en la Res. SBS N° 6941-2008 (Reglamento para la administración de riesgo de sobre endeudamiento de deudores minoristas), así como en las normas que la modifican o sustituyen. En estos casos la comunicación se realizará como máximo en 07 días posteriores a la aplicación de la medida.

Con respecto a las líneas de crédito asignadas a las tarjetas adicionales que puedan ser emitidas de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda del presente contrato, aquellas podrán ser segregadas o estar integradas a la línea global asignada a EL CLIENTE, siendo EL CLIENTE responsable en ambos casos de los consumos y cargos efectuados por las personas autorizadas a operar las líneas con las tarjetas adicionales (en adelante USUARIOS). Asimismo, EL CLIENTE se compromete a cancelar los importes que figuran en los estados de cuenta correspondientes a los consumos y cargos efectuados con las tarjetas de crédito adicionales en las fechas designadas para ello.

En la Cuenta se debitarán todos los importes de las transacciones que realicen tanto EL CLIENTE como los USUARIOS, a través la(s) Tarjetas(s) de Crédito y sus adicionales, de ser el caso. De la misma manera se efectuarán débitos por los intereses, comisiones, gastos y demás conceptos que generen las citadas operaciones, las cuales se encuentran en la Hoja Resumen.

EL CLIENTE y/o los USUARIOS se comprometen a no realizar consumos en exceso por encima del monto de su línea de crédito; sin embargo, en caso se produjeran tales excesos (de ser ésta una funcionalidad que corresponda a la Tarjeta de Crédito de acuerdo a lo señalado en la HOJA RESUMEN) se devengarán automáticamente los intereses, comisiones, gastos y otros conceptos vigentes al momento del exceso y que se puedan generar, los cuales se encuentran detallados en la HOJA RESUMEN.

27. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el denunciante recibió llamadas telefónicas del número (01) 611 5757 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido la actualización de su tarjeta y la anulación de los cobros por concepto de membresía y seguro de desgravamen, solicitándole para ello su información personal y la de su tarjeta. Cabe añadir que, previo a la llamada, un tercero escribió al denunciante por WhatsApp para anticiparle que se comunicarían con él a fin de gestionar la actualización de su tarjeta.
28. Sentado lo anterior, si bien el señor Córdova aportó al expediente documentos con el logotipo del Banco, respecto del escrito "Comunicado", no obra medio probatorio alguno que acredite que la firma impresa en este pertenezca a un funcionario del Banco. Asimismo, del escrito "Anulación de Membresía", se aprecia que el RUC consignado es inválido y no pertenece al Banco, por lo que no se puede concluir que tales documentos hayan sido emitidos por el denunciado.

29. Ahora bien, de la revisión de la página web¹³ del Banco se verifica que el número (01) 611 5757 corresponde a su canal Ripleyfono, el cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:



30. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número 01) 611 5757 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación, el señor Córdova recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; la cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
31. Así, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de actualización de tarjetas, en atención a una renovación y entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada con mayores beneficios.
32. Por su parte, el Banco alegó la ruptura del nexo causal debido a que el denunciante reconoció haber brindado su información personal a terceras personas. Asimismo, añadió que su personal no se encuentra autorizado para realizar ese tipo de requerimientos y, en su página web, advierte sobre ese tipo de prácticas fraudulentas.
33. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Córdova, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁴, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

[Ver imagen en la siguiente página]

¹³ Ver: <https://www.bancoripley.com.pe/index.html> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁴ Ver: https://bancoripley.com.pe/pdf/tips-de-seguridad-fraudes.pdf?utm_source=facebook&utm_medium=fb-enlace-post&utm_campaign=tips-prevencion-del-fraude-dic20 (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

 Vishing	 Phishing
¿Cómo funciona? Consiste en llamadas telefónicas al cliente, donde personas que se hacen pasar por empleados del banco, solicitan datos confidenciales de tus tarjetas. Esta modalidad también se puede presentar mediante SMS.	¿Cómo funciona? El delincuente busca obtener información confidencial desde una aparente comunicación oficial de una empresa de confianza, por lo general un correo electrónico o SMS.
Recomendaciones: • No brindar información confidencial (número-vencimiento-cvc2) de la tarjeta. • De tener alguna duda sobre una promoción o beneficio, puedes recurrir a los canales de atención del Banco Ripley.	Recomendaciones: • Evita ingresar a links que provengan de correos electrónicos desconocidos. • Casi siempre los mensajes fraudulentos presentan faltas ortográficas. • Revisar el correo del remitente, nuestras comunicaciones son a través de: Promociones Banco Ripley (tarjetaripley@banco-ripley.com.pe)

34. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó la información de su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de gestionar la anulación de la membresía.
35. En ese contexto, si bien el señor Córdova cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que ésta había sido realizada luego de que entregó la información de su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
36. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁵.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

¹⁵

Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

37. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
38. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar los datos de su tarjeta de crédito y clave a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
39. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó la información de su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
40. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

Sobre el alegato (ii)

41. El señor Córdova cuestionó la validez de la operación denunciada bajo el argumento de que nunca estuvo en el lugar donde se realizó la operación. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, se ha verificado que la operación se realizó en un comercio virtual (Internet), canal en el cual no se requiere la presencia física del consumidor ni de la tarjeta, sino el ingreso de los datos sensibles de esta; por lo que, la ubicación del recurrente no incide en la validez de dicha operación. En esa medida, también corresponde desestimar el argumento expuesto por el denunciante en este extremo.
42. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación de la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2846 del denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado la información de su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación no reconocida en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2846 de la parte denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado la información de

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1768-2026/PS2**

su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) el Banco le envió una carta y lo llamó para informarle sobre el proceso de exoneración de membresía anual de las tarjetas, (ii) nunca estuvo en el lugar donde se realizó la operación:

Fecha	Detalle	Importe S/
29/03/2026	KS*APUESTA TOTAL	2 450,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁶, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁷.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

GLADYS SABINA ZEVALLOS ROBLES**Jefa (e)****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.